

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-019	요구일자	2023. 2. 7	처분종류	권고
처분대상부서	□□□□□□ □	조치부서	□□□□□□ □	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 전문인력 업무처리에 관한 내규관리 부적정 건 (내규 체계와의 미부합)				

1. 내 용

① 「전문인력업무처리에 관한 지침」 제1조(목적)에서 정해 놓았듯이, 「한국국제협력단 사업시행지침」 제3조의 협력단 목적사업인 협력사업을 수행하기 위한 모든 전문인력의 업무 방침과 세부 사항을 정하고 있는 내규로서, 당해 지침은 내규 체계상 형식적으로는 가장 하위의 “지침”으로 되어 있기는 하나, 해당 지침의 상위 내규가 없고 그 내용상으로도 볼 때 실질적으로는 「내규작성 및 관리업무」 제3조에 의거, 외규 또는 정관의 범위 안에서 협력단의 업무수행의 기본방침 및 절차에 관한 사항을 정한 “규정”에 해당한다고 할 것이다.

개정 연혁상, 본 지침은 제명 개정 전 「전문가파견사업 시행세부지침」이었는데, 「개발조사 및 프로젝트형사업 시행세부지침」이 「국별협력사업 규정」으로, 「사업평가 시행세부지침」이 「사업평가 규정」으로, 「국제기구협력사업 시행세부지침」은 「국제기구사업 규정」으로, 「연구업무 시행세부지침」이 「조사연구사업 규정」으로 개정된 사례들을 볼 때에 본 지침은 “규정”의 준위에 해당한다고 할 것이다.

② 「시설지원사업 시행세부지침」 제3조 및 제14조에서는 개정 전 내규인 「개발조사 및 프로젝트형사업 시행세부지침(현 「국별협력사업규정」)」 및 「전문가파견사업 시행세부지침(현 「전문인력 업무처리에 관한 지침」)」을 준용하고 있어 현행 내규와 부합하지 아니하고, 이와 더불어 「전략사업 시행세부지침」은 외규 또는 정관의 범위 안에서 협력단의 업무수행의 기본방침 및 절차에 관한 사항을 정한 “규정”에 해당한다고 할 것이지 “시행세부지침”의 제명은 현 내규 체계와 부합하지 않는다고 할 것이다.

다른 내규의 개정 연혁과 비교하여 볼 때, 내규 개정시 본 지침의 제명 역시 “규정”으로 변경하였어야 했지만, 미처 개정하지 못한 채 남아 있는 것으로 보여지므로 제명 변경이 필요하다고 할 것이다.

2. 조치할 사항

「전문인력업무처리에 관한 지침」, 「시설지원사업 시행세부지침」, 「전략사업 시행세부지침」의 제명의 변경, 지침 내 준용 내규의 현행화에 대한 검토를 통해 소관 내규의 체계 정합성 제고를 도모하시기 바랍니다. (권고)

감사종류	종합 감사
------	-------